



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.741-2025

Santiago, nueve de octubre de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

1°) Que, a foja 755, reclama el Partido de la Gente, por su Administrador General Electoral don Miguel Antonio Azar Díaz, contra la Resolución N°G15041, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que aprobó con observaciones la cuenta general de ingresos y gastos electorales del partido por sus candidaturas a gobernador regional en las elecciones de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, mantuvo las observaciones N°4 y N°5 del oficio de observaciones y ordenó devolver al Fisco \$7.936.986. Pide que se levanten ambas observaciones y se deje sin efecto la devolución. El Servicio Electoral, a foja 828 (TCE), solicita el rechazo de la reclamación;

2°) Que, la observación N°4 recae en la factura N°97947 de Bío Bío Comunicaciones S.A., de veintiuno de octubre de dos mil veinticuatro, por frases radiales emitidas entre el catorce y el veinticuatro de octubre de ese año, por \$1.336.986 (fojas 90 y 12). El Servicio Electoral la mantuvo porque la empresa fue condenada por prácticas antisindicales dentro de los dos años anteriores a la elección, lo que el artículo 15, inciso tercero, de la Ley N°19.884 prohíbe a los partidos. Sin embargo, este Tribunal ha resuelto, en las sentencias de veintinueve de septiembre de dos mil veintiséis dictadas en las causas Roles N°1.696, 1.782, 1.796 y 1.801-2025, sobre el mismo proveedor y el mismo reparo, que el gasto debe aceptarse cuando el partido contrató con una radioemisora que figuraba inscrita, con tarifario aprobado, en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral desde el veintinueve de junio de dos mil veinticuatro, con anterioridad a la contratación, circunstancia que configura una justa causa de error excusable y da cuenta de la buena fe del partido, sin que el Servicio la controvierta (Rol N°1.696-2025, considerandos 8° y 9°: «la colectividad ha incurrido en una justa causa de error excusable al contratar con la proveedora Bío Bío Comunicaciones S.A., toda vez que dicho medio de comunicación aparecía como un medio de comunicación inscrito y con su tarifario aprobado en el Sistema de Informe Tarifario del propio Servicio Electoral al momento de la prestación de los servicios»). En la especie concurren esas mismas circunstancias: los servicios se





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.741-2025

contrataron y prestaron entre el catorce y el veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, esto es, con posterioridad a la inscripción del tarifario (fojas 90 y 94 a 97), y el partido, al reclamar, invocó precisamente la aprobación de ese tarifario por el Servicio Electoral y su buena fe (fojas 757 y 758). La observación, en consecuencia, se levanta, en el entendido de que el gasto que se acepta es el declarado en la cuenta, \$1.336.986, y no la suma de \$3.670.017 que menciona el considerando 6 de la resolución;

3°) Que, la observación N°5 recae en la boleta de honorarios N°224, de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, por \$6.600.000, emitida por el propio Administrador General Electoral del partido, don Miguel Antonio Azar Díaz, por la administración electoral general de la campaña y pagada con cargo al anticipo fiscal (fojas 99, 12 y 100). El oficio de observaciones pidió un informe con el detalle de las actividades realizadas, medios de comprobación y las fechas en que se prestaron los servicios, y la justificación del valor de mercado pagado (foja 588). Ninguna de esas exigencias se cumplió. En primer término, el honorario lo fijó, se lo pagó y lo rindió la misma persona que lo percibió: no hay contrato, orden de compra, acta de la directiva ni documento alguno en que un órgano del partido haya convenido o autorizado ese pago, y la única descomposición de la cifra que consta es una suma manuscrita al margen de la propia boleta, sin firma de autoridad partidaria (foja 99); el Servicio Electoral hizo presente, además, que la rendición de servicios intangibles exige contrato, informe detallado, medios de comprobación, fechas y justificación del valor de mercado (foja 834 TCE). En segundo término, la justificación del precio es una comparación elaborada por el mismo proveedor, sin respaldo documental de las cifras que utiliza (fojas 693 a 696), que no acredita valor de mercado alguno y que, además, lo contradice: su propia referencia es un promedio de \$6.913.793 «por proceso electoral» (foja 694), en circunstancias de que por este mismo proceso cobró al partido \$6.600.000 en esta cuenta, \$6.800.000 en la de alcaldes y \$6.800.000 en la de consejeros regionales, y valorizó en \$6.600.000 su donación en la de concejales, esto es, \$26.800.000, según declaró ante el Servicio Electoral (foja 850 TCE). En tercer término, el monto parece desproporcionado si se considera que en los mismos días emitió





**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.741-2025

boletas por \$9.000.000 a otro partido y por \$7.000.000 a un candidato a gobernador regional (fojas 847 y 848 TCE). En cuarto término, el informe de actividades (fojas 665 a 688) no consigna las fechas que el oficio pidió expresamente ni horas, describe el trabajo de un equipo que no se individualiza ni se remunera en la contabilidad — el propio administrador declaró trabajar con tres o cuatro personas «a costo mío» (foja 849 TCE)— y es el mismo que se rindió en las demás cuentas del partido. En suma, se trata de un desembolso de fondos públicos cuyo monto fue determinado unilateralmente por su propio beneficiario, sin contrato ni autorización del partido, sin justificación objetiva de su valor y sin que el informe permita conocer qué servicio y qué dedicación se remuneran, lo que impide tener por acreditado el destino del gasto en los términos del artículo 47, inciso tercero, de la Ley N°19.884, por lo que la observación se mantiene; y

4°) Que, levantada la observación N°4 y mantenida la N°5, la cuenta sigue aprobada con observaciones y el excedente que debe devolverse conforme al artículo 12 de la Ley N°19.884 se reduce a \$6.600.000, suma que corresponde al único gasto que permanece rechazado.

Por estas consideraciones, **se acoge parcialmente la reclamación** deducida a foja 755 por el Partido de la Gente contra la Resolución N°G15041, de cinco de mayo de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, sólo en cuanto se levanta la observación N°4 y se reduce a \$6.600.000 la devolución ordenada en su resuelvo 2; y se la rechaza en lo demás, manteniéndose la observación N°5.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N°1.741-2025.-

MAURICIO ALONSO SILVA CANCINO
Fecha: 09/10/2026

Adelita Inés Ravanales Arriagada
Fecha: 09/10/2026

Omar Antonio Astudillo Contreras
Fecha: 09/10/2026

GABRIEL HECTOR ASCENCIO MANSILLA
Fecha: 09/10/2026

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Mauricio Alonso Silva Cancino, quien presidió (S), doña Adelita Inés Ravanales Arriagada, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1741-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026

Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 09 de octubre de 2026.

CARMEN GLORIA VALLADARES MOYANO
Fecha: 09/10/2026



5BB8B9D0-68B4-45E7-AACF-8EB953EB34E1

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en www.tribunalcalificador.cl con el código de verificación indicado bajo el código de barras.